

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2349/2535

บริษัทอุตสาหกรรมไทยเพิ่มพูน จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

บริษัทอุตสาหกรรมไทยเพิ่มพูน จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า โจทก์ฟ้องพร้อมกับยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา ศาลภาษีอากร
กลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์เห็นว่า ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยมิได้ ทำการไต่สวน
ก่อนคดีของโจทก์มีมูลที่จะฟ้องร้องได้ แต่กิจการ ของโจทก์ประสบภาวะขาดทุนไม่
สามารถที่จะหาเงินมาชำระ ค่าธรรมเนียมศาลได้ โปรดมีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องและ
อนุญาต ให้โจทก์ฟ้องคดีอย่างคนอนาถาด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 13 แผ่นที่ 2,
อันดับ 18 แผ่นที่ 4,5) จำเลยที่ 4ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง (อันดับ 18 แผ่นที่ 6) ส่วน
จำเลยที่ 5แถลงคัดค้าน (อันดับ 17)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีและคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา

ศาลภาษีอากรกลางสั่งในคำร้องว่า การฟ้องหรือการต่อสู้คดี อย่างคนอนาถา ผู้ฟ้องหรือต่อสู้คดีจะต้องสาบานด้วยตนเอง จะมอบ อำนาจให้ผู้อื่นสาบานตัวแทนไม่ได้ เพราะการสาบานตัวเป็น เรื่องเฉพาะตัวที่จะต้องทำด้วยตนเอง โจทก์เป็นนิติบุคคล ประเภท บริษัทจำกัด กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทโจทก์จะต้อง สาบานด้วยตนเองการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาสาบานแทนจึงไม่ชอบ ให้ยกคำร้อง หากโจทก์ติดใจฟ้องให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระ ภายใน15 วัน (อันดับ 5)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 10)

คำสั่ง

ศาลภาษีอากรกลางสั่งให้ยกคำร้อง เพราะเหตุโจทก์มิได้ สาบานด้วยตนเองในการฟ้องคดีอย่างคนอนาถา โจทก์มิได้อุทธรณ์ คัดค้านในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ถือได้ว่าคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางชอบแล้ว จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ หากโจทก์ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาล มาชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

ศาลภาษีอากรกลางสั่งให้ยกคำร้อง เพราะเหตุโจทก์มิได้ สาบานด้วยตนเองในการฟ้องคดีอย่างคนอนาถา โจทก์มิได้อุทธรณ์ คัดค้านในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ถือได้ว่าคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางชอบแล้ว จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ หากโจทก์ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาล มาชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

(ประวัติย์ ขัมภรัตน์-มงคล สรรพ-สุนพ กิริติยัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>